



**PENA
JUSTA**

REFORMA

CADERNO DE ORIENTAÇÕES

ELABORAÇÃO DOS PLANOS ESTADUAIS OU
DISTRITAL DE MANUTENÇÃO E AJUSTES DOS
ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS

APOIO



SECRETARIA NACIONAL
DE POLÍTICAS PENAIS



CONSELHO
NACIONAL
DE JUSTIÇA

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



CNJ
CONSELHO
NACIONAL
DE JUSTIÇA

Conselho Nacional de Justiça — CNJ

Presidente

Ministro Luiz Edson Fachin

Corregedor Nacional de Justiça

Ministro Mauro Campbell Marques

Conselheiros

Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos

José Edivaldo Rocha Rotondano

Mônica Autran Machado Nobre

Alexandre Teixeira Cunha

Renata Gil de Alcântara Videira

Daniela Pereira Madeira

Guilherme Guimarães Feliciano

Pablo Coutinho Barreto

João Paulo Schoucair

Marcello Terto

Ulisses Rabaneda

Daiane Nogueira de Lira

Rodrigo Badaró

Secretária-Geral

Clara da Mota Santos Pimenta Alves

Secretário de Estratégia e Projetos

Paulo Marcos de Farias

**Assessora-Chefe Executiva do
Gabinete da Presidência**

Raquel Coutinho

Diretor-Geral

Bruno César de Oliveira Lopes

PNUD BRASIL — Programa das Nações

Unidas para o Desenvolvimento

Representante-Residente

Claudio Providas

Representante-Residente Adjunto

Elisa Calcaterra

**Representante-Residente Assistente e
Coordenadora da Unidade de Programa**

Maristela Baioni

**Coordenadora da Unidade de Governança
e Justiça para o Desenvolvimento**

Andrea Bolzon



Coordenadora-Geral (equipe técnica)

Valdirene Daufemback

Coordenador-Adjunto (equipe técnica)

Talles Andrade de Souza

Departamento de Monitoramento e
Fiscalização do Sistema Carcerário e
do Sistema de Execução de Medidas
Socioeducativas — DMF

Supervisor

Conselheiro José Edivaldo Rocha Rotondano

Juiz Auxiliar da Presidência e Coordenador

Luís Geraldo Sant'Ana Lanfredi

Juiz Auxiliar da Presidência e Coordenador-Adjunto

Ruy Muggiati

Juízes Auxiliares da Presidência

Andréa da Silva Brito

Lucas Nogueira Israel

Solange de Borba Reimberg

Ricardo Alexandre da Silva Costa

Diretora Executiva

Renata Chiarinelli Laurino

Diretora Técnica em Substituição

Melina Machado Miranda

Ministério da Justiça e Segurança Pública

Ministro

Ricardo Lewandowski

Secretaria Nacional de Políticas Penais

Secretário

André Albuquerque Garcia

Câmara de Governança

André de Albuquerque Garcia (Presidência)

Adriana Lourenço Pessoa

Ana Carolina Rocha de Carvalho

Antônio Glautter de Azevedo Moraes

Bruno Fernandes Albuquerque

Cintia Rangel Assumpção

Flávia Joenk Silva

Jackline Martins Oviedo

Giovanni Diniz Machado da Silva

José Renato Gomes Vaz

Lício Joaquim da Silva Rêgo

Luís Otávio Gouveia

Luiz Fernando Chaves da Motta

Marcelo Stona

Marlene Inês da Rosa

Mayesse Silva Parizi

Paula Cristina da Silva Godoy

Sandro Abel Sousa Barradas

Stephane Silva de Araújo

Susana Inês de Almeida e Silva

Comitê de Enfrentamento ao Estado de Coisas
Inconstitucional do Sistema Prisional Brasileiro

Membros

André Albuquerque Garcia

Luís Geraldo Sant'Ana Lanfredi

Ficha técnica do Caderno

Elaboração e Revisão

Gustavo de Aguiar Campos

Ítalo Barbosa Lima Siqueira

Isabela Rocha Tsuji Cunha

Pollyanna Bezerra Lima Alves

Talles Andrade de Souza

Valdirene Daufemback

Colaboração

Luis Otavio Gouveia (SENAPPEN/MJSP)

Gabriel de Barcelos Conceição Silva (SENAPPEN/MJSP)

Projeto gráfico e diagramação

Bernardo da Rosa Costa

Apoena Pinheiro

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
2	METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DOS PLANOS	7
3	ELEMENTOS MÍNIMOS DO PLANO	10
4	CONSIDERAÇÕES FINAIS	13

1 INTRODUÇÃO

A elaboração de um **Plano Estadual ou Distrital de Manutenção e Ajustes dos estabelecimentos prisionais** é uma meta geral para as Unidades da Federação prevista no âmbito do Eixo 2 do [Plano Pena Justa](#), como parte da ação mitigadora “Qualificar a habitabilidade das prisões garantindo o acesso à água potável; iluminação e ventilação; esgoto; condições de higiene e limpeza; segurança e salubridade; área de ocupação; emissão de alvará de funcionamento e da vigilância sanitária”. Cada Unidade da Federação deverá, no ano 1, elaborar o plano tomando como fundamento as informações coletadas no Mutirão Nacional de Diagnóstico da Habitabilidade¹ com base na [nova metodologia de inspeções judiciais](#).

Desse modo, esse documento visa dar as orientações gerais para a elaboração dos Planos estaduais.

1 Para saber mais: <https://www.cnj.jus.br/pena-justa-cnj-lanca-acao-para-habite-se-prisional-e-novo-mutirao-de-inspecoes/>

2 METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DOS PLANOS

Conforme atribui o Plano Pena Justa, os atores locais responsáveis pela elaboração do Plano Estadual ou Distrital de Manutenção e Ajustes dos estabelecimentos prisionais são as **Secretarias Estaduais de Administração Penitenciária ou congêneres e as Secretarias Estaduais responsáveis por planejamento e obras**. Trata-se de uma tarefa que deve ser capitaneada, então, pelo poder executivo.

Levando em consideração, entretanto, que as tarefas relacionadas à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347 são fomentadas através dos **Comitês Estaduais de Políticas Penais (CEPPs)**, orienta-se que esse seja **o *lócus* de elaboração, redação e implementação do referido Plano**. O ideal, portanto, é que se constitua uma **Câmara Temática** que trate exclusivamente do Problema **“Inadequação da arquitetura prisional”** (doravante denominada CT Habitabilidade), parte do Eixo 2 – *Qualidade da ambiência, dos serviços prestados e da estrutura prisional* do Pena Justa.

Desse modo, as Secretarias diretamente envolvidas na elaboração do Plano de Manutenção e Ajustes poderão somar esforços com os demais atores estratégicos à matéria, já descritos nas demais metas gerais e indicadores no bojo do mesmo problema identificado. Ademais, ponto de especial relevância, é que os Planos devem responder, entre outras coisas, aos achados do Mutirão Nacional de Diagnóstico da Habitabilidade, que será realizado por magistrados e magistradas com competência de inspeção dos estabelecimentos de privação de liberdade. Nesse sentido, recomenda-se a escuta e articulação com esses atores na elaboração do Plano, seja de maneira direta, seja por meio de consultas formalizadas.

PARA SABER MAIS

As inspeções judiciais receberam atualização metodológica com a publicação, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), da Resolução CNJ nº 593/2024 e seu Manual. Conforme preconiza a nova metodologia, serão realizadas inspeções mensais de rotina com diferentes temas, entre eles “Aspectos Gerais: estrutura, ocupação, população prisional e servidores/as penais” (Caderno 1; Formulário 1) e “Habitabilidade e necessidades básicas (água, alimentação, salubridade e vestuário)” (Caderno 2; Formulário 2).

Os Formulários 1 e 2 servirão de base para o [Mutirão Nacional de Diagnóstico da Habitabilidade](#).

Assim, é fundamental que as Secretarias de Administração Penitenciária ou órgãos congêneres garantam a realização das inspeções judiciais, protegendo as prerrogativas da magistratura estabelecidas pela Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984, art. 66, inciso VII).

Orienta-se que a Câmara Temática seja consultada para a elaboração do Plano Estadual ou Distrital de Manutenção e Ajustes dos estabelecimentos prisionais, ouvindo-se, para tanto, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização (GMF) do Tribunal de Justiça, o Corpo de Bombeiros Militar Estadual, a Vigilância Sanitária, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e demais atores que deverão ser convidados a compor a Câmara Temática, incluindo-se organizações da sociedade civil e instituições com expertise, como as instituições de ensino superior.

Para a elaboração dos Planos Estaduais, então, deverá ser observada a previsão de entrega **ao final do ano 1 do Plano Pena Justa**. Deve ser observado, ainda, que no mês de setembro de 2025 realizar-se-ão as inspeções judiciais relativas à “Aspectos gerais: estrutura, ocupação, população prisional e servidores/as penais” e em outubro de 2025 as inspeções judiciais relativas à “Habitabilidade e necessidades básicas (água, alimentação, salubridade e vestuário)”. Em paralelo, recomenda-se: **(i) o levantamento e convite de atores estratégicos para implementação da CT Habitabilidade; e (ii) a implementação da CT Habitabilidade**. A partir de novembro de 2025, com os dados provenientes das inspeções judiciais, bem como informações adicionais que se julgarem necessárias recomenda-se ter início a elaboração do Plano Estadual ou Distrital de Manutenção e Ajustes dos Estabelecimentos Prisionais, com sua discussão no bojo da CT Habitabilidade.

Como acima mencionado, o Plano Estadual ou Distrital de Manutenção e Ajustes deverá ser realizado tendo como base a articulação interinstitucional e os diferentes pontos de vista acerca da arquitetura prisional dos estabelecimentos penais. Embora o Plano trate, prioritariamente, de aspectos arquitetônicos e de engenharia, deve-se levar em consideração que tais aspectos são base e refletem, diretamente, diversos outros aspectos da execução penal e da promoção dos direitos humanos individuais e coletivos, em especial ao que se refere aos direitos e assistências previstos na legislação brasileira e nos tratados internacionais os quais o país é

signatário. Desse modo, a elaboração do Plano é uma *estratégia meio* para a reversão do estado de coisas inconstitucional.

Assim sendo, os achados das inspeções judiciais realizadas em setembro e outubro de 2025 poderão guiar os processos de elaboração do Plano, embora não excluam a necessidade de um olhar qualificado e especializado para as condições arquitetônicas dos estabelecimentos.

SUGESTÃO

As inspeções judiciais são protagonizadas pelos magistrados e magistradas que respondem à execução penal ou respondentes exclusivamente pela correição dos estabelecimentos penais. Ainda assim, a Resolução CNJ nº 593/2024 indica a possibilidade de que as inspeções sejam realizadas em conjunto com representantes de instituições com atribuições afins, bem como com convite a especialistas e peritos/as com atuação e conhecimento técnico em áreas vinculadas às matérias avaliadas para apoio na coleta de informação prévia, acompanhamento durante a inspeção e oferecimento de estudo mais aprofundado dos critérios sob análise (art. 4º, § 2º).

Desse modo, poderá ser fomentada a participação de representantes da CT Habitabilidade nas inspeções, em especial naqueles estabelecimentos com piores condições arquitetônicas e/ou de custódia. Deve-se atentar, portanto, à liberação desses atores como especialistas convidados/as pelos/as juízes/as fiscais.

Cabe ainda asseverar que o processo de elaboração dos planos deve estar orientado pelas diretrizes locais e nacionais nas áreas afetas à matéria. Em decorrência disso que o CNJ, por meio do Departamento de Monitoramento e Fiscalização (DMF) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) estão envidando esforços, junto de diferentes órgãos, para a apresentação de diretrizes nacionais para a manutenção e ajuste dos estabelecimentos penais, com vistas à regularização das condições de custódia e, em especial, à certificação dos espaços de privação de liberdade conforme as regras sanitárias e de prevenção à incêndios.

3 ELEMENTOS MÍNIMOS DO PLANO

A fim de padronizar os Planos Estaduais de Manutenção e Ajustes, orienta-se que alguns parâmetros mínimos devem guiar a elaboração de todos os planos, embora haja viabilidade de adaptações e customizações territoriais, levando em consideração especificidades regionais e climáticas. O Plano deverá ser dividido em diferentes **áreas de manutenção e ajustes**, sendo as mínimas: (i) acesso à água potável; (ii) iluminação e ventilação; (iii) esgotamento sanitário e resíduos sólidos; (iv) condições de higiene e limpeza; (v) segurança, proteção contra riscos e salubridade; (vi) ocupação; (vii) emissão de documentos certificadores, incluindo o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e o Alvará da Vigilância Sanitária.

Esses são os pontos essenciais para a qualificação da habitabilidade e da arquitetura prisional, conforme prevê o Plano Pena Justa. Nesse sentido, orienta-se que se desenvolva a descrição dos pontos de atenção relativos à tais áreas, considerando ainda o planejamento para saneamento de possíveis irregularidades identificadas. Outras áreas poderão ser inclusas no Plano Estadual ou Distrital de Manutenção e Ajustes, observando-se as diretrizes do Plano Nacional Pena Justa.

Cada área de manutenção e ajuste deverá contemplar:

- **Ações:** descritivo das manutenções ou ajustes a serem feitos
- **Tipo de ação:** preventiva, corretiva, preditiva, detectiva.
- **Meta da ação:** detalhamento qualitativo e/ou quantitativo da ação;
- **Status da ação:** indicadores de cumprimento da ação;
- **Tarefas:** detalhamento adicional para a realização da meta da ação;
- **Prazos:** detalhamento de prazos e previsões de finalização da ação, ou de periodicidade;
- **Responsáveis:** descrição dos atores institucionais responsáveis;
- **Recursos:** indicação dos recursos financeiros, humanos e logísticos necessários;
- **Financiamento:** descrição das fontes de financiamento da ação, provenientes do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) e/ou outros;
- **Indicadores de manutenção e ajuste:** comprovantes da implementação das ações para monitoramento;
- **Informações adicionais, quando houver.**

O Plano Estadual ou Distrital de Manutenção e Ajustes deverá contemplar todos os estabelecimentos de privação de liberdade na Unidade da Federação, avaliando-se detidamente cada estabelecimento no que tange às suas particularidades e necessidades de reestruturação para regularidade. Desse modo, cada capítulo do plano deverá ser dedicado à um estabelecimento

penal. Caso haja ações regionais ou que envolvam mais de um estabelecimento penal, essas devem ser destacadas adicionalmente ou, a depender da magnitude, em capítulo próprio do plano.

Para fins da elaboração dos Planos Estaduais de Manutenção e Ajustes dos Estabelecimentos Penais, deverão ser considerados aqueles estabelecimentos previstos na Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) e na Resolução CNPCP nº 09/2011, a saber: penitenciárias, colônias penais agrícolas, industriais ou similares, casas do albergado, cadeias públicas ou centros de observação. Considerando-se a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei nº 10.216/2001, e Resolução CNJ nº 487/2023, os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTPs) ou estabelecimentos congêneres não estão incluídos.

Especial atenção deve ser dada a aqueles estabelecimentos em piores condições arquitetônicas e/ou que foram parcial ou totalmente interditados por órgãos do poder judiciário.

Além dos elementos acima arrolados, que caracterizam o núcleo estruturante do Plano, deve-se atentar, na sua elaboração, à:

- **Identificação:** responsáveis técnicos pela elaboração do Plano e demais atores envolvidos;
- **Introdução:** breve síntese da situação arquitetônica e correlacional dos estabelecimentos penais da unidade da federação;
- **Normativos vigentes:** levantamento das normas estaduais e municipais em vigência correlacionadas à habitabilidade prisional;
- **Especificidades regionais e climáticas:** avaliação situacional das particularidades do(s) território(s) e/ou regiões da unidade da federação, considerando aspectos climáticos, hídricos, de gestão, entre outros que impactam a habitabilidade prisional;
- **Listagem dos estabelecimentos penais da Unidade da Federação:** informações essenciais sobre a arquitetura prisional de cada estabelecimento penal considerando um inventário mínimo das estruturas;
- **Áreas de manutenção e ajustes:** matriz com ações, tipos da ação, metas da ação, status da ação, tarefas, prazos, responsáveis, recursos, financiamento, e indicadores de manutenção e ajustes;
- **Plano de desativação:** matriz com ações, tipos da ação, metas da ação, status da ação, tarefas, prazos, responsáveis, recursos, financiamento, e indicadores de desativação de estabelecimentos impróprios ou inadequados para a custódia de pessoas em decorrência de processo penal;
- **Considerações finais;**
- **Anexos:** laudos, documentos certificadores já emitidos, planta baixa das unidades etc.

No caso de estabelecimentos penais em vistas de desativação, deve-se guiar a elaboração das ações para tal iniciativa, no “plano de desativação”, indicando somente os pontos aplicáveis para a execução do objetivo de fechamento do estabelecimento.

Já em caso de remanejamento ou alteração de usos do estabelecimento (como é o caso das estruturas prediais fechadas com a interdição de hospitais de custódia e tratamentos psiquiátricos), deve se destacar essa como macroação, incluindo as ações e informações adicionais, quando houver.

Desse modo, poderá ser fomentada a participação de representantes da CT Habitabilidade nas inspeções, em especial naqueles estabelecimentos com piores condições arquitetônicas e/ou de custódia.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A habitabilidade prisional é um dos pontos essenciais à reversão do Estado de Coisas Inconstitucional do Sistema Prisional Brasileiro. Regularizar, racionalizar e qualificar a administração dos recursos públicos em obras e demais ações de qualificação dos estabelecimentos de privação de liberdade, além de fomentar uma maior responsabilidade de utilização de recursos humanos e financeiros, permite a concreção de direitos ao passo em que lança luz a aspectos historicamente marginalizados ou negligenciados no bojo da execução penal.

Assim, ao fim da elaboração do Plano, espera-se que os diferentes atores locais, incluindo o alto escalão do Poder Executivo e do Poder Judiciário e, sendo o caso, do Poder Legislativo, possam ter ciência dos planos estruturantes para a qualificação arquitetônica dos estabelecimentos penais da unidade da federação. Intenta-se, desse modo, fomentar uma gestão mais qualificada de recursos que permita o planejamento de curto, médio e longo prazo.

APOIO



SECRETARIA NACIONAL
DE POLÍTICAS PENAIIS



MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

